

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3915/2532

นางสาว มณีรัตน์ ดิถคณารักษ์
กระทรวงการคลัง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 176, มาตรา 179, มาตรา 180 วรรคสอง

การที่จะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล ซึ่งนอกจากพิจารณาถึงความสุจริตในการดำเนินคดีของโจทก์แล้วศาลจะต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียของคู่ความทุกฝ่ายด้วย มิใช่จะพิจารณาแต่เพียงผลได้ผลเสียของโจทก์ผู้ขอถอนฟ้องแต่ฝ่ายเดียว โจทก์ทราบข้อบกพร่องของคำฟ้องจากคำให้การของจำเลยแล้วไม่ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องเสียก่อนวันนัดชี้สองสถาน ในวันนัดชี้สองสถาน ทนายโจทก์แถลงด้วยวาจาว่า กรณีเดียวกันนี้ทนายโจทก์ยื่นฟ้องวันเดียวกัน 2 เรื่อง การกีดกันเอกสารท้ายคำฟ้องสืบสนผิตเรื่อง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้คัดค้านหากโจทก์จะขอแก้ไขคำฟ้องเสียให้ถูกต้อง โจทก์จึงขอถอนฟ้อง แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 แถลงคัดค้าน ดังนี้ในวันนั้นถ้าโจทก์ไม่ขอถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นก็ต้องทำการชี้สองสถาน กำหนดประเด็นข้อพิพาทไปตามคำฟ้องคำให้การของคู่ความ และเมื่อมีการชี้สองสถานแล้ว ศาลอาจไม่อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180 วรรคสอง(2) จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ยกข้อบกพร่องของคำฟ้องของโจทก์ขึ้นมาต่อสู้คดีไว้แล้ว คดีเห็นได้ชัดว่าเมื่อไม่อาจแก้ไขข้อบกพร่องของคำฟ้องที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยกขึ้นต่อสู้คดีไว้ให้แจ้งชัดและถูกต้องได้แล้ว โจทก์จึงขอถอนฟ้องเพื่อนำคำฟ้องที่ได้เรียบเรียงใหม่แก้ไขข้อบกพร่องและความไม่ถูกต้อง

ต่าง ๆ ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยกขึ้นต่อสู้ไว้แล้วมายื่นใหม่เป็นการเอาเปรียบจำเลยในเชิงคดี ทำให้จำเลยเสียหาย จึงไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนตุลาคม 2526 โจทก์นำเงิน 189,133 บาทไปฝากไว้กับ บริษัทเงินเยวราช จำกัด บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามบัญชีเลขที่ ผ.8898 เลขที่ 12657/2526 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2526สัญญาจะจ่ายเงินคืนให้โจทก์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2527 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ต่อมาจำเลยที่ 1 ตามข้อเสนอและความเห็นชอบของจำเลยที่ 2 ได้เพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนของ บริษัทเงินทุนเยวราช จำกัด แล้วแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ถือตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยให้จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินใหม่ โจทก์ได้ยื่นคำขอเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินต่อจำเลยที่ 3 ต่อมาจำเลยที่ 3 ได้มีหนังสือแจ้งต่อโจทก์ว่า โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับการเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินโดยอ้างว่าจำเลยที่ 2 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นดังกล่าว ขอให้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมกันหรือแทนกันกับจำเลยที่ 2 มีคำสั่งให้จำเลยที่ 3 รับแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินที่ บริษัทเงินทุนเยวราช จำกัด ออกให้โจทก์ หรือชำระเงิน 189,133 บาทแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า ตั๋วสัญญาใช้เงินที่โจทก์เป็นผู้ทรงเป็นตัวที่ บริษัทเงินทุนเยวราช จำกัด ออกให้ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทไม่มีสภาพคล่องทางการเงินไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือตัวได้ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่โจทก์เป็นผู้ทรงไม่อยู่ในข่ายที่จะรับเปลี่ยนตัว คำฟ้องโจทก์เคลือบคลุมโดยมิได้บรรยายว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 กระทำ

ละเมิดต่อโจทก์หรือผิดสัญญากับโจทก์อย่างไรที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ คำบรรยายฟ้องก็ไม่ชัดเจนและขัดกัน จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่อาจแก้คดีได้ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า คำฟ้องของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเอกสารท้ายคำฟ้องแตกต่างกับคำบรรยายฟ้องโดยสิ้นเชิง จำเลยที่ 3 ไม่สามารถให้การต่อสู้คดีได้ ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดชี้สองสถาน โจทก์แถลงต่อศาลด้วยวาจาว่า กรณีเดียวกันนี้ทนายโจทก์ยื่นฟ้องวันเดียวกัน 2 เรื่อง การกีดกันเอกสารท้ายคำฟ้องสับสนผิดเรื่อง ซึ่งจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีว่าคำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมและทนายจำเลยที่ 1 และที่ 2 คัดค้านไม่ยอมให้แก้ไขใด ๆ นอกจากนี้จำเลยที่ 3 ยังให้การต่อสู้คดีว่าได้รับสำเนาคำฟ้องผิดเรื่องจึงให้การต่อสู้คดีไม่ถูก ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องทำให้เกิดปัญหานอกประเด็น เพื่อตัดปัญหาดังกล่าวทนายโจทก์จึงยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง จำเลยรับสำเนาแล้วคัดค้านการขอถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง คืบหน้าขึ้นศาลให้โจทก์สามในสี่

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล ซึ่งนอกจากพิจารณาถึงความสุจริตในการดำเนินคดีของโจทก์แล้วศาลจะต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียของคู่ความทุกฝ่ายอีกด้วย มิใช่จะพิจารณาแต่เพียงผลได้ผลเสียของโจทก์ผู้ขอถอนฟ้องแต่ฝ่ายเดียว การถอนฟ้องนั้นโจทก์อาจยื่นฟ้องใหม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 176 คดีนี้ปรากฏว่าโจทก์

บรรยายฟ้องว่า โจทก์นำเงินไปฝากบริษัทเงินทุนเยาวราช จำกัดจำนวน 189,133 บาท บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามบัญชีเลขที่ ฝ.8898 เลขที่ 12657/2526 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2526 สัญญาจะจ่ายเงินคืนให้โจทก์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2527 พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ตามสำเนาภาพถ่ายตั๋วสัญญาใช้เงินท้ายคำฟ้อง หมายเลข 2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2527 โจทก์ในฐานะผู้ถือตั๋วสัญญาใช้เงินตาม สำเนาภาพถ่ายท้ายคำฟ้องหมายเลข 2 ได้ยื่นคำขอเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว ต่อจำเลยที่ 3 ตามหนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 3118 ลงวันที่ 26 มกราคม 2527 บริษัทดังกล่าวรับหนังสือของโจทก์ไว้แล้วปรากฏตามสำเนา ภาพถ่ายใบรับหนังสือท้ายคำฟ้องหมายเลข 3 แต่ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายท้าย คำฟ้องเอกสารหมายเลข 2 และหมายเลข 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้องเป็นสำเนา ภาพถ่ายของตั๋วสัญญาใช้เงินตามบัญชีเลขที่ ฝ.8900 เลขที่ 12659/2526 สัญญาว่า จะจ่ายเงิน 113,229 บาท แก่นางลาวัญญ์ดิกคณารักษ์ และสำเนาภาพถ่ายใบรับ หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 1406 ที่จำเลยที่ 3 ออกให้แก่ นางลาวัญญ์ตามลำดับ ซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็ได้ให้การต่อสู้คดีไว้ว่าจำเลยที่ 1 และ ที่ 2 มิได้มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์และคำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยาย โดยชัดแจ้งว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ละเมิดต่อโจทก์หรือผิดสัญญากับโจทก์อย่างไรที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ โจทก์เรียกร้องเงินจำนวนใดจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 คำฟ้องขัดกันและบรรยายไม่ชัดแจ้ง ปรากฏว่าโจทก์ทราบข้อบกพร่องของคำฟ้อง จากคำให้การของจำเลยที่ 1 ที่ 2 แล้วไม่ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องเสียให้แจ้งชัดหรือ ถูกต้องก่อนวันนัดชี้สองสถานและคดีได้ความตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2530 ซึ่งเป็นวันนัดชี้สองสถานว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้คัดค้านหาก โจทก์จะขอแก้ไขคำฟ้องเสียให้แจ้งชัดถูกต้อง โจทก์จึงแถลงว่า เพื่อตัดปัญหาตั้ง กล่าวโจทก์จึงขอถอนฟ้อง จำเลยที่ 1 และที่ 2 แถลงคัดค้านการขอถอนฟ้อง ศาลฎีกาเห็นว่า ในวันนั้นถ้าโจทก์ไม่ขอถอนฟ้องศาลชั้นต้นก็ต้องทำการชี้สองสถาน

กำหนดประเด็นข้อพิพาทไปตามคำฟ้องคำให้การของคู่ความ และเมื่อมีการชี้สอง
สถานแล้ว ศาลอาจไม่อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 180 วรรคสอง (2) จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ยกข้อบกพร่องของ
คำฟ้องของโจทก์ขึ้นมาต่อสู้คดีไว้แล้ว คดีเห็นได้ชัดว่าเมื่อไม่อาจแก้ไขข้อบกพร่อง
ของคำฟ้องที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยกขึ้นต่อสู้คดีไว้ให้แจ้งชัดและถูกต้องได้แล้ว โจทก์จึง
ขอถอนฟ้องเพื่อนำคำฟ้องที่ได้เรียบเรียงใหม่แก้ไขข้อบกพร่องและความไม่ถูกต้อง
ต่าง ๆ ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยกขึ้นต่อสู้ไว้แล้วมายื่นใหม่เป็นการเอาเปรียบจำเลยทั้งสาม
ในเชิงคดี ทำให้จำเลยทั้งสามเสียหาย ปราบกฏว่าหลังจากศาลชั้นต้นอนุญาตให้ถอน
ฟ้องได้แล้วโจทก์ก็นำคำฟ้องมายื่นใหม่เป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 3476/2531
ของศาลแพ่งตามรูปคดีแล้วการอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องกับการให้ดำเนินคดีต่อไป
เพราะไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง การได้เปรียบและเสียเปรียบในเชิงคดีจะแตกต่างกันได้
พิจารณาผลได้ผลเสียของคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นควรไม่อนุญาตให้โจทก์ถอน
ฟ้อง ฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ทั้งสาม
ศาลให้เป็นพับ.

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประมาณ ชันชื้อ-นิเวศน์ คำฟ้อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น